

1501681-88.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Prisão em flagrante

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... droga em seu poder para fins de tráfico, destacando que estava efetivando o transporte desta desde Ferraz de Vasconcelos até este município de São José dos Campos. Então, foi abordado na Rodovia Carvalho Pinto por policiais que o surpreenderam na posse da droga que trazia consigo para fins de tráfico, dando conta que receberia certa quantia em dinheiro pelo "serviço".

A prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501681-88.2021.8.26.0617 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501681-88.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Prisão em flagrante

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343277/2021 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 22000217 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2343277 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ MARIO FERREIRA MORILLAS FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1. LUIZ MARIO FERREIRA MORILLAS FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, trazia guardava e transportava mais de meio quilo de crack, substância entorpecente para fins de consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado.

Defesa prévia foi apresentada.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado e, em audiência de instrução debates e julgamento, realizada por

videoconferência pelo sistema Teams, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, procedendo-se, enfim, ao interrogatório. Em memoriais, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a consequente condenação do réu. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, do Código de Processo Penal, pelo reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência, pelo menos, ou, ainda, sua prevalência, bem como a fixação da pena no mínimo legal com a redução máxima prevista especialmente na Lei de Drogas e fixação de regime inicial de cumprimento diverso do fechado, substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, com reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e estabelecimento da pena de multa nos limites Código Penal. É o relatório. DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que apontou resultado positivo para maconha e cocaína, não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

O réu, interrogado, confessou a prática do delito. Disse que de fato estava com parte droga em seu poder para fins de tráfico, destacando que estava efetivando o transporte desta desde Ferraz de Vasconcelos até este município de São José dos Campos. Então, foi abordado na Rodovia Carvalho Pinto por policiais que o surpreenderam na posse da droga que trazia consigo pra fins de tráfico, dando conta que receberia certa quantia em dinheiro pelo "serviço".

A prova oral corroborou os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, policiais militares, de maneira firme e coerente, informaram que realizaram a abordagem no veículo do réu, abordagem de rotina de trânsito na Rodovia Carvalho Pinto. Então, o réu disse que vinha de Ferraz de Vasconcelos até São José dos Campos. Em vistoria veicular, no porta luvas do carro, Fiat/Uno, foi achada a droga descrita na inicial, sendo que indagado o réu disse que sabia da existência do entorpecente que transportava. Enfim, foi o réu conduzido preso até a Delegacia de Polícia.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

O conceito de suficiência, não se confunde, para efeito de condenação, com isenção total de eiva indubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como "prova categórica", "prova cabal", e outras do gênero.

Bem assim, há prova suficiente de que a substância entorpecente foi encontrada em poder do réu, o que, por si só, autoriza a condenação.

Autoriza porque, desta forma, o réu praticou a conduta típica prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, incidindo em pelo menos dois dos verbos descritos na figura típica, quais sejam, "trazer consigo" e "transportar".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de mercancia ilícita está demonstrado ante as peculiaridades do caso, ou melhor, a considerável quantidade e a forma em que o entorpecente estava separado e acondicionado e a confissão da traficância de que fazia o transporte da droga para tal fim, desde um município até outro, apontam para fins de comercialização, para repasse a terceiros.

O fato da substância entorpecente ter sido encontrada em poder do réu, inverte o

ônus da prova, impondo-lhe justificativa verossímil, fazendo incidir sobre ele presunção de culpabilidade.

No caso presente, o réu não fez prova suficiente nesse sentido, pois invertendo-se o ônus da prova, a suficiência probatória, agora para afastar ou, pelo menos, estabelecer a dúvida sobre a acusação, compete a ele, pois ao contrário é confesso. Não se diga, ainda, que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação.

Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, tornando-se, assim, definitiva, na ausência de outras condições modificadoras.

Neste ponto, necessário ressaltar que não há falar em qualquer aumento ou diminuição, nos termos do artigo 67, do Código Penal, tendo em vista que a agravante da reincidência, consoante certidão no apenso próprio, se compensa com a atenuante da confissão, reincidência essa que, por si só, diga-se de passagem, afasta a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, aplicando-se a prevista na Lei 11.343/06 e não aquela capitulada no Código Penal, tendo em vista o princípio da especialidade.

3. Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LUIZ MARIO FERREIRA MORILLAS FERANDES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Não faz o réu jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois, além da pena fixada e da reincidência, o crime em questão é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Mesmo se isso não bastasse, o delito em questão está capitulado em Lei Especial, não se aplicando o disposto no Código Penal, parte geral, inclusive, porque, no caso, ocorre incompatibilidade, o qual nada tem de inconstitucional, pois, observando a individualização da pena, apenas tratou de forma mais severa grave crime, não sendo demais lembrar que, no caso, não faria ele mesmo jus ao benefício em razão, por si só, da quantidade de pena aplicada, considerando-se, também, a reincidência. Tratando-se de crime equiparado ao hediondo, a pena deverá ser cumprida no regime inicial fechado, em inteligência ao artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, não sendo demais lembrar, uma vez mais, a reincidência. Pelo mesmo motivo, não tem o réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito em questão, tráfico ilícito de cocaína em pedra, na modalidade transporte intermunicipal, por réu reincidente, de nefastas consequências para a sociedade, a qual, assim, deve ser preservada.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA